

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0045392-17.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VINICIUS LIMA BARBOSA**

Vistos.

VINICIUS LIMA BARBOSA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput* da Lei 11.343/06, porque, por volta de 11h do dia 30 de maio de 2017, na Rua Itamonte, nº 2146, bairro Vila Medeiros, neste município e comarca da capital, foi surpreendido quando tinha em sua posse e trazia consigo, para comercialização e entrega a terceiros, um tijolo de maconha pesando 853,3g (oitocentos e cinquenta e três gramas e três miligramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 06, 69/72). Porém, tal prisão foi revogada e foi-lhe concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares (fls. 86/89).

Diante da decisão que indeferiu a manutenção da prisão cautelar, o Ministério Público interpôs recurso estrito, o qual foi recebido (fls. 117/121, 155).

Regularmente notificado, o acusado

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apresentou resposta à acusação (fls. 160, 179/180).

Recebeu-se a denúncia (fls. 182/183).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e a testemunha de defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.**FUNDAMENTO E DECIDO.**

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 19/20), pelo laudo pericial químico-toxicológico (fls. 156/158), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado **VINÍCIUS LIMA BARBOSA** confessou a propriedade da droga, negando, entretanto a destinação comercial. Declarou que iria dividir



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

a droga em porções para consumir com amigos.

A testemunha policial **GILENO RODRIGUES DOS SANTOS** informou que estava em patrulhamento quando avistou o réu saindo de um portão com uma sacola na mão. Abordado, foi encontrado um tijolo de maconha. Ao questionar o acusado, foi informado que cada porção da droga era vendida por R\$ 50,00. Por fim, assegurou que nenhum dinheiro foi encontrado com o acusado.

O policial **FRANCINEI DE ALENCAR BARROS** afirmou que estava em patrulhamento de rotina, quando desconfiou da atitude do réu que estava saindo de uma residência na posse de uma sacola. Ao avistar a polícia, dispensou a sacola e tentou retornar para o interior da casa. Abordado, o réu admitiu que traficava e que pretendia dividir o tijolo de maconha - acondicionado na referida sacola – em porções de cinquenta gramas e que venderia cada porção por R\$ 50,00 (cinquenta reais).

A testemunha de defesa **ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA**, genitor do réu afirmou desconhecer o envolvimento do filho com o tráfico.

Esse é o teor da prova oral que aponta e indica o réu como autor do delito de tráfico.

Nesse passo, cai a lançar notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005).

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO EQUIVOCADO. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. **Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).] (TJSP; Apelação 0009403-10.2011.8.26.0292; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017) – grifos nossos.

Os policiais foram firmes quando afirmaram que o réu estava saindo de um imóvel trazendo uma sacola na qual continha a droga descrita na denúncia, dispersando-a quando percebeu a presença policial no local.

Desse modo, os depoimentos supra somados



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aos demais elementos coligidos nos autos indicam que o réu exercia a mercancia ilícita e que o entorpecente seria destinado a consumo de terceiros.

Ainda, importante ressaltar que a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias da prisão evidenciam a condição de traficante:

Nesse sentido: **CAPITULAÇÃO** – aplicação do redutor – correção da capitulação para art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. **TRÁFICO – MATERIALIDADE** – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga. **TRÁFICO – AUTORIA** – depoimento de policiais que indica a apreensão de drogas com a abordagem do réu – depoimento de usuário que confirma a apreensão de droga com o acusado, no exato momento em que pretendia adquirir dele uma porção de entorpecente. **TRÁFICO – destinação a terceiros** – **indícios tais como quantidade – incompatível com a figura de usuário – forma de acondicionamento da droga, próprias para a venda a varejo – abordagem do réu em local conhecido ponto de tráfico – depoimento de usuário de que pretendia comprar droga com o acusado – o fato de que o réu não teria condições de possuir a droga para seu consumo pessoal – de rigor a condenação.** **PENA** – base fixada no mínimo legal – manutenção ante a ausência de inconformismo ministerial – quantidade e natureza das drogas apreendidas que autorizam exasperação - alta reprovabilidade - reconhecida a atenuante da menoridade, contudo, sem reflexos na pena porque no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mínimo legal – Súmula 231 do STJ – reconhecido o redutor na fração máxima. REGIME – réu que se encontrava em poder de considerável quantidade de droga – natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado - necessidade - regime mais brando - impossibilidade – negado provimento para este fim – inviável a substituição da pena em face da alta reprovabilidade - artigo 44, III, do CP - negado provimento para este fim. (TJSP; Apelação 0023958-06.2016.8.26.0050; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017) – grifos nossos.

Assim, a mera negativa do réu de que o entorpecente seria destinado a consumo próprio e de amigos não é suficiente para afastar o delito.

Crime de tráfico configurado.

Passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) e o contido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na **primeira fase**, embora seja primário (fls. 116), o réu estava em considerável quantidade de droga – oitocentos e cinquenta e três gramas e três decigramas de maconha. Assim, por merecer maior reprimenda, aplico a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na **segunda fase**, presente a atenuante da menoridade relativa do réu (fls. 21), reduzo a pena ao mínimo legal previsto na norma secundária do tipo penal.

Na **terceira fase**, sem causas de aumento ou de diminuição.

Embora primário, deixo de aplicar a figura do tráfico privilegiado, pois a quantidade de droga em poder do acusado – mais de oitocentos gramas de maconha- por si só, demonstra sua dedicação as atividade criminosa. De mais a mais, a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, visa beneficiar o pequeno traficante, aquele que inicia a mercancia ilícita em menor patamar na cadeia da criminalidade. E, diante do cenário apresentado nos autos, não é o que se verifica.

Nesse sentido: HC 214815-SP 2011/0180049-5. STJ, rel. Laurita Vaz.

Torno, pois, definitivo o *quantum* da pena acima fixado. Dada a inexistência de elementos concretos sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento de pena será o **fechado**, único compatível com a espécie.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o acusado **VINICIUS LIMA BARBOSA**, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de **05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa**, por considerá-lo incurso nas sanções do **artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**.

Concedo ao réu o recurso em liberdade, eis que em tal circunstância assistiu ao tramitar do processo.

Ficam mantidas as medidas cautelares impostas anteriormente.

Autorizo a incineração da droga. **Oficie-se**. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, eis que não demonstrada a sua origem lícita.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, *ex vi* do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas.

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**